

1524766-09.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PEDIDO SUBSIDÁRIO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1. Não acolhimento do pleito absolutório. Materialidade e autoria comprovadas pelas provas pericial e testemunhal. Pequena contradição no depoimento dos policiais militares que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1524766-09.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524766-09.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL MARIANO DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

GABRIEL MARIANO DE FREITAS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de outubro de 2021, por volta de 01h40min, na Rua Antônio Furquim Pedroso, altura do número 99, São Domingos, nesta Capital, trazia consigo, para fins de comercio, 67 (sessenta e sete) invólucros plásticos contendo cocaína em pó, com massa líquida total de 45,1g (quarenta e cinco gramas e um decigrama); 8 (oito) invólucros plásticos contendo cocaína, em material solido petrificado, popularmente conhecida como "crack", com massa líquida total de 1,8g (um grama e oito decigramas); 163 (cento e sessenta e três) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida total de 202,3g (duzentos e dois gramas e três decigramas); e 02 (dois) frascos plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), em fragmentos vegetais não compactados, popularmente conhecida como "Skank", com massa líquida total de 0,7g (sete decigramas), substancias entorpecentes relacionas na Portaria SVS/MS 344/98, que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 04/07). Auto de exibição e apreensão (fls. 13/14). Laudo de constatação (fls. 17/20). Laudo de exame químico toxicológico (fls. 126/129).

Folha de antecedentes e certidões (fls. 33/35 e 30/32)

Determinada a notificação do réu (fls. 68/69). O réu foi notificado (fls. 77).

Apresentada defesa prévia em favor do réu (fls. 84/85).

Recebida a denúncia e designada audiência virtual (fls. 91/92 e 95/96).

Recebida a denúncia (fls. 139). O réu foi citado (fls. 86).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas comuns e foi interrogado o acusado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor.

A defesa, por sua vez, não requereu a absolvição do réu, em razão da confissão espontânea. Requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação do regime aberto e o apelo em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico positivo para cocaína e tetrahidrocannabinol.

A autoria, de igual modo, restou devidamente demonstrada, na medida em que os policiais ouvidos em juízo relataram, de forma harmônica, como se deu a abordagem do réu e o encontro das drogas.

Os três policiais ouvidos em juízo reconheceram ao réu e relataram, de maneira harmônica e coerente, que estavam em patrulhamento na região dos fatos, em razão de informações do Conseg. O local descrito na denúncia é conhecido ponto de tráfico. Viram o réu sair da viela, o qual se assustou, correu e tentou dispensar uma sacola preta, mas não conseguiu. O Sargento logrou êxito em prendê-lo. Na sacola havia porções individuais de drogas: crack, cocaína e maconha. Houve apreensão de dinheiro em notas pequenas e o réu confessou informalmente a traficância, informando já ter passagem anterior pelo mesmo delito.

Interrogado, o réu confessou a prática do tráfico, mas não quis fornecer mais esclarecimentos. Disse ter passagem anterior, mas foi absolvido. Estudou até o 9º ano. Trabalhava de madrugada, com entrega de mercado.

O conjunto probatório é suficiente para a procedência da ação penal.

A confissão do réu encontra pleno respaldo na prova oral colhida em juízo.

Os policiais não conheciam o réu e não teriam motivo para incriminá-lo indevidamente, nada havendo nos autos que retire a credibilidade de seus depoimentos, os quais estão em consonância com as demais provas produzidas. Assim, diante do conjunto probatório amealhado, a absolvição do réu é meta impossível de se alcançar.

Embora seja primário, o réu não faz jus ao redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a grande quantidade de entorpecentes encontrada em seu poder e a variedade estão a demonstrar que o acusado, no mínimo, se dedicava a atividades criminosas, sendo certo que não se confiaria tamanha quantidade de droga: 67 (sessenta e sete) invólucros plásticos contendo cocaína em pó, com massa líquida total de 45,1g (quarenta e cinco gramas e um decigrama); 8 (oito) invólucros plásticos contendo cocaína, em material sólido petrificado, popularmente conhecida como "crack", com massa líquida total de 1,8g (um grama e oito decigramas); 163 (cento e sessenta e três) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida total de 202,3g (duzentos e dois gramas e três decigramas); e 02 (dois) frascos plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL a quem não tivesse experiência no

tráfico e não gozasse da confiança do responsável pelo ponto de venda de drogas. A quantidade e variedade de drogas pode ser utilizada como prova de que o réu não é traficante eventual, mas se dedica à atividade criminosa, circunstância que afasta o benefício da redução de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PEDIDO SUBSIDÁRIO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1. Não acolhimento do pleito absolutório. Materialidade e autoria comprovadas pelas provas pericial e testemunhal. Pequena contradição no depoimento dos policiais militares que efetuarão a prisão do acusado que não tem o condão de afastar a credibilidade dos agentes do Estado. 2. Descabimento da alegação de ilicitude da prova. Versão defensiva de que o réu foi torturado para indicar o local em que escondia a arma e a droga que não restou comprovada. Laudo de exame de corpo de delito que indica a ausência de violação à integridade física do réu. 3. Inviolabilidade do domicílio não constitui direito absoluto, sendo excepcionada pela Constituição da República na hipótese de flagrante delito, como in casu. 3. Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Quantidade de droga apreendida que comprova a dedicação do apelante à atividade criminosa. Desprovimento do recurso defensivo.

(TJ-RJ - APL: 10444537220118190002 RJ 1044453-72.2011.8.19.0002, Relator: DES. FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/10/2012, OITAVA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/12/2012 16:53)

Assim, não há que se falar na aplicação do redutor de pena no caso em tela. Caracterizado o delito de tráfico, passo à fixação da pena com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base no mínimo legal, por ser o réu primário e não ostentar maus antecedentes. Pena-base, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes. Reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porém, sem reflexos na pena, pois no mínimo legal.

No terceiro estágio, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, a pena é fixada, em definitivo, em 05 (cinco) anos de reclusão, não sendo o caso de incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pelas razões anteriormente expostas.

A pena pecuniária é fixada, utilizados os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, em 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de crime grave, assemelhado aos hediondos.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GABRIEL MARIANO DE FREITAS, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu preso a todo o processo, não se justificando a sua soltura após a prolação de sentença condenatória, razão pela qual nego o apelo em liberdade, sem prejuízo da execução provisória da pena, salientando-se que subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, o qual praticou crime grave, assemelhado aos hediondos, a demonstrar que a manutenção da custódia se justifica para a garantia da ordem pública.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Independentemente do trânsito em julgado, já tendo sido apresentado o exame químico toxicológico definitivo, autorizo a incineração da droga, nos termos do art. 32 da Lei nº 11.343/06. Oficie-se.

Decreto o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, por se tratar do produto da venda de drogas. Após o trânsito em julgado, oficie-se.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.
P.R.I.C.
São Paulo, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA